

1500346-13.2020.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Victor Valladão Pereira, produto de roubo; e porque, em ato contínuo, adulterou sinal identificador de veículo retirando a placa original e trocando-a pela placa LRL4250-RIO DE JANEIRO/RJ, visando o despiste da sua identificação.

Segundo se apurou, após a consumação do delito que vitimou Victor, o acusado tomou posse do veículo de maneira escusa, ciente da ilicitude de sua origem, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500346-13.2020.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500346-13.2020.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2023416/2020 - 5º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY RICCI

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

VISTOS

WESLLEY RICCI, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 180, caput, e artigo 311, ambos do Código Penal, porque no dia, horário e local, descritos na denúncia, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, o veículo Chevrolet/Cruze LT NB, cor prata, placa KPI6869- MAGE/RJ, avaliado em R\$43.774,00, pertencente à vítima Victor Valladão Pereira, produto de roubo; e porque, em ato contínuo, adulterou sinal identificador de veículo retirando a placa original e trocando-a pela placa LRL4250-RIO DE JANEIRO/RJ, visando o despiste da sua identificação.

Segundo se apurou, após a consumação do delito que vitimou Victor, o acusado tomou posse do veículo de maneira escusa, ciente da ilicitude de sua origem, passando com ele a trafegar pelas vias deste município. Ocorre que, durante patrulhamento de rotina, no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 22 horas, na Avenida Magid Simão Tradem, altura do número 963, Bairro Adelino Simioni, nesta cidade e comarca, policiais militares depararam com o acusado conduzindo o veículo com placas de outro Estado, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Durante a abordagem, foram realizadas pesquisas e verificaram que a placa ostentada LRL4250- RIO DE JANEIRO/RJ não era compatível com as numerações constantes do chassi, motor e vidros. Então, ao consultarem as referidas numerações, verificaram que as placas verdadeiras do veículo eram KPI6869- MAGE/RJ e que o bem pertence à vítima de roubo Victor Valladão Pereira.

Interrogado em fase policial, WESLLEY disse que desconhecia a origem ilícita do bem. Que morava na cidade de Sorui/RJ e ali trabalhava como caseiro em um sítio. Que, em certa data, um desconhecido lhe ofereceu o veículo GM/CRUZE. Ele o adquiriu por R\$ 18.000,00, mas não pegou recibo ou recebeu qualquer outro documento referente ao veículo. Disse que começou a ser ameaçado porque não permitiu que usassem o sítio para esconderem objetos ilícitos, então, pegou sua família, o veículo adquirido e fugiu para Ribeirão Preto/SP.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial foi recebida aos 01 de fevereiro de 2022 (págs. 129/130).

Citado (pág. 182), o acusado apresentou resposta á acusação (págs. 178/179).

Realizada audiência de instrução e debates, pela via remota, nos termos das diretrizes vigentes deste Tribunal de Justiça, através da ferramenta Microsoft Teams, a prova oral foi colhida, sendo o acusado interrogado, ao final (págs. 214/215).

O Ministério Público, em debates, pediu a procedência da pretensão punitiva para o réu denunciado, pois entendeu, para ele, demonstradas a materialidade e autoria dos dois delitos.

Já a Defesa do réu, em memoriais, requereu a desclassificação para a modalidade culposa, além da improcedência em relação ao delito de adulteração por falta de provas nesse sentido, No caso de procedência, requereu que se considerassem os bons antecedentes do réu, em pena que viesse substituída por restritivas de direitos (págs. 216/222).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação deve ser julgada procedente. É que, terminada a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado aqui processado praticou os delitos descritos na denúncia: não só adquiriu ou recebeu coisa que sabia ser produto de crime, como também teve certa e direta participação na adulteração dos sinais identificadores daquele veículo, no que diz respeito ao emplacamento.

A materialidade decorreu de auto de exibição e apreensão de págs. 09/10, do de entrega de págs. 47 e do boletim de ocorrência relacionado ao delito antecedente, esse a págs. 120/121. Sobre a adulteração das placas, tudo também se encontra provado por meio daqueles autos e documentos inseridos desde o flagrante, valendo rememorar que a placa original do veículo veio indicada também a págs. 120/121.

O réu admitiu que teria adquirido o veículo sob condições suspeitíssimas, ainda assim alegando que nada sabia da procedência ilícita. Essa versão judicial do réu

não convence porque não existe coerência ou fundamento na realidade lógica e/ou legal de que se possa adquirir um veículo sob as condições então narradas: sem saber o nome exato do vendedor, sem se prestar a obter o documento de transferência do bem, sem checar a autenticidade de seus dados e/ou placas.

Enfim, a todo momento o réu declarou que comprou o carro em região dominada pela "milícia" fluminense e que o fez de forma acelerada ou urgente porque queria deixar o local o mais rápido possível. Disse que teria adquirido o bem por cerca de três mil reais em dinheiro e que ainda entregou, ao suposto vendedor, alguns animais, em um total, em termos de transação, que seria por volta de pouco mais dez mil reais. Disse que, para o restante, iria pagar parceladamente, mas a partir de determinado momento, aquele sobre quem recebeu um telefone para contatar e pagar o que faltava, parou de lhe atender.

Por qualquer ângulo possível de compreensão do que o interrogado ditou em meio de defesa, e ainda que não tenha confessado totalmente os fatos, não há dúvida de que deveria bem saber da procedência espúria de bem que recebeu e transportou.

Não fosse isso, o policial militar Marcio, reouvido em ato do contraditório, confirmou-nos os aspectos ou circunstâncias da apreensão desse caso, ou seja, de que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro percebendo a inquietação do réu, o que os levou a abordá-lo. Disse que, com o réu, nada de ilícito foi com ele ou diretamente apreendido, mas o veículo, ao ser consultado pelos chassis, foi-lhe indicado como produto de roubo do Estado do Rio de Janeiro. Confirmou que a placa que vinha instalada no veículo era diferente da indicada pelo chassis, além de ter o réu apenas alegado que mantinha documentação do veículo na própria casa dele, mas nunca lhe apresentou algo do tipo.

Para o depoente policial, o réu declarou que havia transacionado o carro no Rio de Janeiro, ou seja, por conta de uma troca de animais que teriam sido entregues para o dono do referido veículo. À Defesa o policial respondeu que realmente o réu lhe pareceu surpreso ao receber a notícia da origem criminoso do bem que então conduzia.

De aparência surpresa ou não, o fato é que sobram muitos elementos de prova, além de indícios, de que o réu era sabedor do que transportava. Justamente o que ele se dispôs a admitir, sobre as circunstâncias inusitadas da dita aquisição do bem de desconhecido ou de quem nem sabe indicar quem realmente seria, e aquele ainda de placas trocadas ou falsas, confere-nos certeza do seu dolo para os dois crimes.

Nem é possível eximir o réu dessa concorrência para com a adulteração, ou seja, ele indubitavelmente mantinha com ele aquele carro sem nenhum documento idôneo, e já com placas trocadas, nunca sequer buscando avaliar, em repartição ou departamento idôneo, o que necessário sobre os dados do referido veículo. Essa adulteração, de tão clara ou que facilmente poderia ser verificada sobre consulta oficiosa sobre os dados do veículo, a que mais evidencia a participação do réu também naquele tipo de crime, além de colaborar com a prova do seu dolo na receptação.

Como visto, tanto não há dúvida sobre as materialidades delitivas, como também, como fundamentado, a prova oral aponta para a autoria do réu. Vale lembrar que o art. 239, do Código de Processo Penal, reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outra ou outras circunstâncias. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. Por isso, todos aqueles indícios e provas mencionados permitem inferir a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de receber, e inclusive transportando- em proveito próprio - coisa que sabia ser produto de crime.

Sobre o tema cabe transcrever trecho elucidativo do V.Acórdão da APELAÇÃO CRIMINAL Nº281.922.3/0 - 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, da lavra do relator Desembargador WALTER GUILHERME: "Diante da sutileza da prova do conhecimento que informa o conceito da receptação e da inafastável carga subjetiva com que se a recebe, esse conjunto de indícios é mais que suficiente para firmar convicção de que o réu sabia da procedência ilícita do bem que recebeu. Na receptação dolosa, onde se exige ciência de parte do agente, de que adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa cujo procedência é criminosa, bastaria ao réu negar esse conhecimento para ser, sempre e sempre, absolvido. Por isso que a jurisprudência, acertadamente, entende que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a situação. Confira-se: "O dolo específico constante do art.180, "caput", do Código Penal, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da 'res', deve ser aferido através de exame de todas as circunstâncias que cercam o seu reconhecimento ou do exercício da posse propriamente dita" (RJDTACRIM SP,7/54). No mesmo sentido, JUTACRIM,83/242; 96/240).

De fato, o caput do art. 180, do Código Penal, não fez constar a expressão "coisa que deve saber ser produto de crime", mas exige que o agente saiba que o objeto adquirido é produto de crime, contudo, como já consignado, diante dos indícios e provas que instruem os autos, não se pode dizer que o acusado tinha dúvida quanto à origem espúria do bem. Salienta-se, mais uma vez, que se trata o bem em questão de um veículo subtraído tempos antes da apreensão do mesmo com o réu, tendo permanecido com ele sem qualquer documento ou recibo idôneo, mas e até já vinha adulterado ou suprimida em suas características ou sinais identificadores.

Vale dizer que a exigência de prova plena do conhecimento a respeito da origem criminosa da res equivaleria a pretender para a condenação a confissão do réu, de sorte que bastaria que o mesmo negasse para escapar da responsabilidade criminal, daí a importância da análise do contexto probatório, com todos os seus elementos e indícios de prova, exatamente como aqui ocorreu.

Portanto, as condutas do acusado amoldam-se, perfeitamente, aos tipos penais descritos na denúncia, além de ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena.

Passo à dosimetria.

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62) e, por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal.

Já o art. 59 do Código Penal dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

O réu é primário e, até do que confessou ainda que apenas em parte, avalio que suas penas podem se manter na base mínima legal, de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo legal pelo art. 311, do CP,

mais 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela receptação do art. 180, do mesmo codex.

Nada mais se altera, em relação às referida penas, nas fases seguintes.

Da soma das penas que são iguais, ela finaliza, para o réu, em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", c/c art. 33, § 3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art.110 da Lei 7210/84, entendo que o regime aberto já lhe pode ser concedido. E mais, mantendo-se até hoje tecnicamente primário, ao réu ainda confiro a conversão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, mais prestação pecuniária, essa no valor mínimo de um salário mínimo, a ser convertida a uma instituição beneficente indicada no Juízo das Execuções.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e CONDENO WESLLEY RICCI, incurso no art. 180, caput, bem como no art. 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento - em regime aberto - da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, sendo apenas a privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, mais prestação pecuniária, essa no valor mínimo de um salário mínimo, a ser convertida a uma instituição beneficente indicada no Juízo das Execuções

Ante o regime de pena aplicado, o réu poderá apelar em liberdade.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA